

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5737/2540

นาย ชู ชีพ ศิลป รัตน์ โดยนางสาวเนา
นิจ ศิลปรัตน์

โจทก์

ผู้ เข้า ดำเนินคดี ต่าง ผู้ตาย

โจทก์

นาง อุบล บุญญชโลธร กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 215, มาตรา 227

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ส่วนจำเลยมิได้แก้อุทธรณ์ จะถือว่า
จำเลยไม่ได้ต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ต้องรับฟังข้ออุทธรณ์ของโจทก์ฝ่าย
เดียวแล้วพิพากษาลงโทษจำเลยหาได้ไม่ เพราะไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติไว้เช่นนั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,
264, 265, 268, 83, 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่ความตาย นางสาวเนา นิจ ศิลปรัตน์ผู้สืบสันดาน
โจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยที่ 2 กู้เงินนาย ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร จำนวน 3,000,000 บาทกำหนดชำระหนี้คืนภายใน 1 เดือน การ กู้เงินดังกล่าวโจทก์ส่งจ่ายเช็คจำนวน 3,000,000 บาท ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2535 มอบให้นายไพโรจน์เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ และจำเลยที่ 2 มอบโฉนดที่ดินของ จำเลยที่ 1 กับหนังสือมอบอำนาจซึ่งจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในช่องผู้มอบ อำนาจให้นายไพโรจน์เป็นประกันหนี้ เมื่อถึงกำหนดจำเลยที่ 2 ไม่ชำระหนี้ นาย ไพโรจน์จึงนำเช็คที่โจทก์ส่งจ่ายไปเรียกเก็บเงินแล้วมอบโฉนดที่ดินและหนังสือมอบ อำนาจดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์นำโฉนดที่ดินและหนังสือมอบอำนาจไปจดทะเบียน จำนอง แต่ไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะลายมือชื่อผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบ อำนาจแตกต่างจากหลักฐานลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 เดิมซึ่งมีอยู่ที่สำนักงานที่ดิน

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิด ตามฟ้องและโจทก์เป็นผู้เสียหายหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 2 กู้เงินได้ กำหนดเงื่อนไขว่าจำเลยที่ 2 ต้องมอบโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 1 พร้อมด้วยหนังสือ มอบอำนาจของจำเลยที่ 1 ให้จดทะเบียน จำนอง และโจทก์ต้องส่งจ่ายเช็คจำนวนเงิน เท่ากับยอดเงินที่จำเลยที่ 2 กู้ยืมเพื่อค้ำประกันเงินกู้ของจำเลยที่ 1 ให้แก่นาย ไพโรจน์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสำเนาบันทึกของจำเลยที่ 2 ที่เขียนมอบให้นางสาว

พวงเพชรตามเอกสารหมาย จ.7 ทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกับสำเนาหนังสือมอบอำนาจให้จำนองตามเอกสารหมาย จ.2 ก็ระบุว่าจำเลยที่ 1 มอบให้โจทก์เป็นผู้มีอำนาจจดทะเบียนจำนองที่ดินและได้ความว่าจำเลยที่ 2 ได้มอบเอกสารหมาย จ.2 ให้แก่นางสาวพวงเพชรตัวแทนโจทก์พร้อมด้วยโฉนดที่ดินตามเอกสารหมาย จ.1 เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ หาใช่มอบให้โจทก์เพื่อเป็นหลักประกันการที่โจทก์ส่งจ่ายเช็คค้ำประกันในการที่จำเลยที่ 2 กู้ยืมเงินจากนายไฟโรจน์ไม่หากเป็นการค้ำประกันหรือหลักประกันในการที่โจทก์ส่งจ่ายเช็คให้นายไฟโรจน์แล้วก็ต้องมอบโฉนดที่ดินและหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่โจทก์ในฐานะผู้รับจำนองนอกจากนั้น การที่โจทก์ส่งจ่ายเช็คตามเอกสารหมาย จ.4 ก็มีใช้ผลโดยตรงจากการที่จำเลยที่ 2 มอบโฉนดที่ดินและหนังสือมอบอำนาจให้แก่นายไฟโรจน์ แต่เป็นเพราะนายไฟโรจน์กำหนดเงื่อนไขในการกู้เงินของจำเลยที่ 2 ว่าจะต้องให้โจทก์ส่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าตามจำนวนเงินที่ให้กู้เพื่อค้ำประกันหนี้เงินกู้ระหว่างจำเลยที่ 2 กับนายไฟโรจน์ ยิ่งกว่านั้นยังได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่าโจทก์รู้จักกับจำเลยที่ 1 มาเป็นเวลาประมาณ 25 ปี จำเลยที่ 1 มีฐานะดี ประกอบธุรกิจที่ดิน เป็นเจ้าของศูนย์การค้า และเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นบุตรเขยของจำเลยที่ 1 การที่โจทก์ส่งจ่ายเช็คค้ำประกันการกู้ยืมดังกล่าวจึงน่าเชื่อว่าจะเกิดจากความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มาเป็นเวลานาน ตลอดจนเชื่อถือในฐานะและอาชีพของจำเลยที่ 1 และความเกี่ยวพันระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โจทก์มีฐานะเป็นเพียงผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 2 เท่านั้น โจทก์ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28(2) ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นอีกต่อไป

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสามมิได้แก้อุทธรณ์ จึงถือว่าจำเลยทั้งสามไม่ได้ต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ต้องรับฟ้องข้ออุทธรณ์ของโจทก์ฝ่ายเดียวแล้ว

พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามนั้น เห็นว่า ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติไว้เช่นนั้น

พิพากษายืน

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ